

2024

TP-153



هيئة تقويم التعليم والتدريب
Education & Training Evaluation Commission



توصيف المقرر الدراسي

(بكالوريوس) —

اسم المقرر:	مبادئ القانون التجاري
رمز المقرر:	٢-٢٠٠٣٢٣٠
البرنامج:	البكالوريوس في الشريعة
القسم العلمي:	قسم الأنظمة
الكلية:	كلية الشريعة والأنظمة
المؤسسة:	جامعة الطائف
نسخة التوصيف:	السادسة
تاريخ آخر مراجعة:	١٤٤٦/٩/١٠ هـ



جدول المحتويات

٣	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:
٤	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:
٦	ج. موضوعات المقرر
٧	د. أنشطة تقييم الطلبة
٧	هـ. مصادر التعلم والمرافق:
٧	و. تقويم جودة المقرر:
٨	ز. اعتماد التوصيف:



أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

١. التعريف بالمقرر الدراسي

١. الساعات المعتمدة: (ساعتان)

٢. نوع المقرر

أ-	☐ متطلب جامعة	☒ متطلب كلية	☐ متطلب تخصص	☐ متطلب مسار	☐ أخرى
ب-	☒ إجباري	☐ اختياري			

٣. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر: (الثانية/ الرابع)

٤. الوصف العام للمقرر

تضمن مقرر القانون التجاري بالبدء بتعريفه وتحديد نطاقه وتطوره ومصادره، ثم التطرق لموضوعاته بدراسة النظرية العامة للأعمال التجارية وأنواعها، وأحكام التاجر من حيث الشروط وما يترتب من التزامات، ومن ثم دراسة الشركات التجارية منذ نشأتها وحتى تصفيتها وانقضائها.

٥- المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)

المدخل الى دراسة الأنظمة.

٦- المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)

لا يوجد

٧. الهدف الرئيس للمقرر

الإلمام بالمبادئ الأساسية التي تحكم القانون التجاري في المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق تمكين الطالب/ة من معرفة الأسس العامة التي تحكم العمل الذي ينطوي تحت حكم القانون التجاري أو يخرج عنه، وذلك عن طريق الإلمام بنظريات نطاق تطبيق القانون التجاري، بالإضافة لمعرفة المعايير التي تميز بين العمل التجاري والعمل المدني، وتحديد ماهية الأعمال التجارية من حيث المفهوم ومعايير التفرقة بينها والأعمال المدنية وأنواعها. بالإضافة إلى إلمام الطالب/ة بأساسيات تحديد المركز القانوني للشخص المحترف للأعمال التجارية من التجار سواء كانوا أفراد أو شركات تجارية، وبيان الالتزامات المترتبة على الاحتراف. ويختتم هذا المقرر أهدافه، بأن ي/ تكون الطالب/ة ملم/ة بأحكام الأعمال التجارية وأنواع الشركات التجارية المقررة في نظام الشركات التجارية السعودي.

٢. نمط التعليم (اختر كل ما ينطبق)

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
١	التعليم التقليدي	-	-
٢	التعليم الإلكتروني	$2 \times 15 = 30$ ساعة	١٠٠٪
٣	التعليم المدمج	-	-

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
	- التعليم التقليدي - التعليم الإلكتروني		
٤	التعليم عن بعد	-	-

٣. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
١	محاضرات	30	٪١٠٠
٢	معمل أو إستوديو	-	-
٣	ميداني	-	-
٤	دروس إضافية	-	-
٥	أخرى	-	-
	الإجمالي	30	٪١٠٠

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز نتائج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	أن يعرف الطالب المفاهيم القانونية الواردة في هذا المقرر كالتاجر والأعمال التجارية والمدنية والأوراق التجارية والمحل التجاري	١٤	محاضرات نظرية، الأسئلة الفردية، المناقشات الجماعية	الاختبارات القصيرة، الأسئلة الشفهية، الاختبارات الكتابية (الفصلية والنهائية)
1.2	أن يشرح الطالب الأحكام القانونية المتعلقة بالأعمال التجارية والمدنية من حيث ضوابط وأهمية التفرقة بينهما وفق القانون التجاري السعودي.	٢٤	المحاضرات	الاختبارات القصيرة، الأسئلة الشفهية، الاختبارات الكتابية (الفصلية والنهائية)
1.3	يستنبط آليات وطرق الحصول على المعلومات النظرية والعملية بما يساعد على تزويد الدارسين بالمعارف، والعلوم القانونية،	٣٤	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية.	الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات.

الرمز	نواتج التعلم	رموز نتائج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	والشرعية المتخصصة، والمختلفة في مجال القانون التجاري			
2.0	المهارات			
2.1	أن يُفسر الطالب النصوص القانونية تفسيراً سليماً ويستنبط ما يتفق على منازعات القانون التجاري.	١م	- المحاضرات - الحوار والمناقشة العصف الذهني التدريب العملي	- الاختبارات النظرية - المناقشات -الواجبات- عقد جلسات الحوار والمناقشة والقيام بأمثلة عملية تحاكي الواقع وتشجيع الطالب على حلها
2.2	أن يُقارن الطالب بين الأعمال التجارية والمدنية في القانون التجاري السعودي والأنظمة القانونية المختلفة.	٢م	- إعطاء أمثلة على قضايا واقعية. - جلسات مناقشة.	الاختبارات + طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقتراح الحلول المناسبة.
2.3	أن يُحلل الطالب الأسس القانونية التي يقوم عليها القانون التجاري السعودي من خلال اقتراح الحلول المناسبة لل قضايا الشائكة.	٣م	- مراجعة ما تم تدريسه عن طريق طرح أسئلة. - جلسات مناقشة.	الاختبارات + طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقتراح الحلول المناسبة.
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	يعمل الطالب على إيجاد الحلول السليمة في القضايا التي يتعرض لها.	١ق	المناقشات والحوار- التعاون -التعلم الذاتي- الواجبات الفردية والجماعية-الأبحاث القصيرة)	الاختبارات-تقييم المناقشات-تقييم الواجبات -المقابلة- استطلاع الرأي
3.2	التواصل الفعال مع الآخرين في	٢ق	العمل التعاوني -	عقد جلسات الحوار

الرمز	نواتج التعلم	رموز نتائج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	المشاريع والمبادرات المشتركة والعمل بروح الفريق، ويتحمل المسؤولية من خلال العمل الجماعي.		الواجبات الجماعية.	والمناقشة للتحقق من مدى استيعاب الطلاب للتقييم المستهدفة من المقرر

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
١	تعريف القانون التجاري ونطاق تطبيقه ومصادره وخصائصه.	٢
٢	التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني من حيث الضوابط ومعايير التمييز بينهما.	٢
٣	الأعمال التجارية: بطبيعتها أو الأصلية (المنفردة)	٢
٤	الأعمال التجارية: بطبيعتها أو الأصلية (على سبيل المقابلة) التبعية والمختلطة	٢
٥	التاجر: شروط اكتساب صفة التاجر	٢
٦	الالتزامات المترتبة على اكتساب صفة التاجر	٢
٧	التقويم الأول.	٢
٨	مفهوم الشركة، وأهمية الشركات التجارية والتنظيم القانوني للشركات.	٢
٩	الأركان العامة والخاصة والشكلية لعقد الشركة، والجزاء القانوني المترتب على مخالفة ذلك.	٢
١٠	الشخصية المعنوية للشركة، الأسباب العامة لانقضاء عقد الشركة.	٢
١١	الأسباب الخاصة لانقضاء عقد الشركة.	٢
١٢	آثار انقضاء عقد الشركة.	٢
١٣	شركات الأشخاص من حيث بيان أنواعها، والمقصود منها، وخصائصها، وانقضاءها.	٢
١٤	شركات الأموال من حيث أنواعها، والمقصود منها، وخصائصها، وانقضاءها.	٢
١٥	الشركات المختلطة من حيث أنواعها، والمقصود منها، وخصائصها، وانقضاءها.	٢
١٦	التقويم الثاني.	
المجموع		30

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
١	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	١٠٪
٢	التقويم الأول	السابع	٤٥٪
٣	التقويم الثاني	السادس عشر	٤٥٪

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره).

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

١. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	- القانون التجاري السعودي، د. زياد القرشي، الناشر دار ابن حافظ،
المراجع المساندة	- القانون التجاري السعودي، د. عبد الهادي الغامدي. - القانون التجاري السعودي، د. محمد الجبر.
المصادر الإلكترونية	- موقع وزارة التجارة والاستثمار https://mci.gov.sa/Pages/default.aspx
أخرى	- نظام المحكمة التجارية ١٣٥٠ هـ - نظام الشركات ١٤٤٣ هـ - نظام المحاكم التجارية ١٤٤١ هـ

٢. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	قاعات دراسية متناسبة مع ما تتطلبه المادة الدراسية
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	أجهزة ذكية داخل القاعات بما فيها جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت وجهاز عرض شاشة
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	قاعات مجهزة بالوسائل التعليمية الحديثة متصلة بشبكة إنترنت.

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقييم	المقيمون	طرق التقييم
----------------	----------	-------------

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقييم
فاعلية التدريس	الطلاب-عضو هيئة التدريس	استمارة التقييم المتاحة في نهاية كل فصل دراسي (مباشر)
فاعلية طرق تقييم الطلاب	أعضاء هيئة التدريس-رئيس القسم	النتائج -الانشطة-الاداء العام للمقرر-ورشة تقرير المقررات (غير مباشر)
مصادر التعلم	الطلاب-عضو هيئة التدريس المراجع النظر	مراجعة النظرير للتدريس -للمقرر الدراسي -تقييم الطالب مباشر
تحصيل مخرجات التعلم	عضو هيئة التدريس -إدارة الجودة والتطوير-قيادات البرنامج	غير مباشر
الكتاب المقرر	لجنة الخطط والمناهج بالقسم	مباشر
الكتاب المقرر	الطالب	غير مباشرة (استبيان)

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظرير، أخرى (يتم تحديدها).
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الأنظمة
رقم الجلسة	٢٣
تاريخ الجلسة	١٤٤٦/٩/١٠ هـ